

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2538	นาง เจียน ศรีวารี กับพวก	โจทก์
	นาย เลิศ ปิ่นแก้ว กับพวก	จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 1754		

โจทก์ที่2เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกและไม่ปรากฏว่ามีทายาทคนใดแสดงตนเข้าครอบครองโดยให้โจทก์ที่2ครอบครองแทนจึงถือได้ว่าโจทก์ที่2ครอบครองเพื่อตนช่วงที่โจทก์ที่2ครอบครองไม่มีทายาทมาแสดงสิทธิขอรับมรดกตามสิทธิเลยจำเลยทั้งห้าเพื่อยื่นคำร้องขอรับมรดกหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรมไปแล้วเป็นเวลาเกินกว่า10ปีจำเลยทั้งห้ายอมสละสิทธิเรียกร้องเอามรดกจากโจทก์ที่2ซึ่งเป็นทายาทด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754วรรคสี่โจทก์ที่2จึงได้สิทธิครอบครองที่พิพาทแต่เพียงผู้เดียว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ทั้ง สอง เป็น บุตร ของ นาง เขียน นางเขียน มี ชื่อ ครอบครอง ที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 2 เล่ม ที่ 1 หน้า สำนวน 177หมู่ ที่ 12 ตำบล บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี รวม กับ นาง จิ่ง นางเขียน ได้ ครอบครอง ส่วน ของ ตน โดย ทำนา รวม กับ โจทก์ ทั้ง สอง ตลอดมา ต่อมา นาง เขียน บอก ยก ที่ดิน ดังกล่าว ให้ โจทก์ ทั้ง สอง โจทก์ ทั้ง สอง ครอบครอง ทำนา ตลอดมา จน กระทั่ง นาง เขียน ถึงแก่กรรม เมื่อ ประมาณ ปี 2513 หลังจาก นั้น โจทก์ ทั้ง สอง ยัง คงครอบครอง ทำนา โดย สงบ โดย เปิดเผย และ ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ

ติดต่อกัน เป็นเวลา ถึง 20 ปี แล้ว ต่อมา เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2533 จำเลย ทั้ง ห้า
ไป ขอรับ มรดก ที่ดิน ดังกล่าว ที่ สำนักงาน ที่ดิน อำเภอ สองพี่น้อง โจทก์ ทั้ง สอง
ไป คัดค้าน จาก นั้น จำเลย ทั้ง ห้า ได้ บุกรุก เข้า ไป ปัก ไม้ ลง ใน ที่ดิน แย้ง การ
ครอบครอง ของ โจทก์ ทั้ง สอง ขอให้บังคับ ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน ขนย้าย ไม้
ที่ ปัก ออก ไป ห้ามเข้าเกี่ยวข้อง อีก ต่อไป และ ให้ ชดใช้ ค่าเสียหาย

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ

จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 5 ให้การ ทำนอง เดียว กัน ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4 และ นาย
รัก บิดา ของ จำเลย ที่ 5 เป็น พี่น้อง ร่วม บิดา มารดา เดียว กับ โจทก์ ทั้ง สอง
นาง เขียน ไม่ได้ ยก หรือ มอบ การ ครอบครอง ที่พิพาท ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง
นาง เขียน ถึงแก่กรรม เมื่อ ปี 2513 ที่พิพาท เป็น ทรัพย์สินมรดก ของ นาง เขียน อัน
ตกทอด แก่ ทายาท ทุกคน จำเลย ทั้ง ห้า จึง ไป ยื่น คำร้องขอ รับมรดก ตาม สิทธิ
ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3)
เลขที่ 2 เล่ม ที่ 1 หน้าสำรวจ 177 หมู่ ที่ 12 ตำบล บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัด สุพรรณบุรี ส่วน ของ นาง เขียน ปิ่นแก้ว เป็น ที่ดิน ที่ โจทก์ ที่ 2 มีสิทธิ
ครอบครอง หรือ เป็น ของ โจทก์ ที่ 2 ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน รื้อถอน ขนย้าย ไม้
ที่ ปัก ไว้ ออก ไปให้ พ้น ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ 2 ห้าม จำเลย ทั้ง ห้า เข้า เกี่ยวข้อง
อีก ต่อไปให้ จำเลย ทั้ง ห้า ร่วมกัน ชด ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ที่ 2 เป็น เงินเดือน
ละ 300 บาท นับแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2533 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ รื้อถอนขนย้าย
ไม้ ที่ ปัก ดังกล่าว ออก ไป ให้ จำเลย ทั้ง ห้า ชด ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ ที่ 2
โดย กำหนด ค่า ทนายความ ให้ 2,000 บาท ให้ยก ฟ้องโจทก์ที่ 1 ค่าฤชา
ธรรมเนียม ระหว่าง โจทก์ ที่ 1 กับ จำเลย ทั้ง ห้า ให้เป็น พับ

จำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ ที่ 2 ด้วยค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งสอง ศาล ให้ เป็น พับ

โจทก์ ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า เมื่อ โจทก์ ที่ 2 เป็น ผู้ครอบครอง ทรัพย์สินมรดก และ ไม่
ปรากฏ ว่า ทายาท คนใด แสดง ตน เข้า ครอบครอง โดย ให้โจทก์ ที่ 2 ครอบครอง
แทน จึง ถือได้ว่า โจทก์ ที่ 2 ครอบครอง เพื่อ ตนช่วง ที่ โจทก์ ที่ 2 ครอบครอง
ไม่มี ทายาท มา แสดง สิทธิ ขอรับ มรดก ตามสิทธิ เลย จำเลย ทั้ง ห้า เพิ่ง ยื่น
คำร้องขอ รับมรดก หลังจาก เจ้ามรดกถึงแก่กรรม ไป แล้ว เป็น เวลา เกินกว่า 10
ปี จำเลย ทั้ง ห้า ย่อม สิ้น สิทธิเรียกร้อง เอา มรดก จาก โจทก์ ที่ 2 ซึ่ง เป็น ทายาท
ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสี่ โจทก์ ที่ 2จึง ได้
สิทธิ ครอบครอง ที่พิพาท แต่เพียง ผู้เดียว

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ